SEFEM
FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO

TEMA 6

LA INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: CLASES, SUBSANACIÓN Y MEJORA DE SOLICITUDES. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS Y COMUNICACIONES. LOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS. ORDENACIÓN. INSTRUCCIÓN: INTERVENCIÓN DE LOS INTERESADOS, PRUEBA E INFORMES.

Auxiliar Administrativo - Ayuntamiento de Benicàssim



1. LA INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: CLASES DE INICIACIÓN. SUBSANACIÓN Y MEJORA DE SOLICITUDES

Por procedimiento administrativo debemos entender «el conjunto ordenado de trámites y actuaciones formalmente realizadas, según el cauce legalmente previsto, para dictar un acto administrativo o expresar la voluntad de la Administración».

Su disciplina comienza en la Constitución. Así, el art. 103.1 CE que dispone que «la Administración Pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho». Además, el art. 105 CE en sus apartados a) y c) establece que la ley regulará, de una parte, «la audiencia a los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten» y de otra, «el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado».

Estas previsiones se desarrollan en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, dictada, según la DF 1a LPAC, al amparo de lo dispuesto en el art. 149.1.18a CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre «las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, el procedimiento administrativo común y el sistema de responsabilidad de todas las AAPP». En este contexto, la iniciación del procedimiento se regula en los arts. 54 a 68 LPAC. La primera actuación del procedimiento, generalmente, está encaminada a producir su iniciación con los efectos que les son propios, tales como delimitar el objeto determinando los extremos de la resolución, interrumpir la prescripción o generar la obligación de resolver expresamente. No obstante, el art. 55 LPAC dispone que «con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente podrá abrir un período de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento», regulando en lo sucesivo las especialidades de las actuaciones previas a procedimientos de naturaleza sancionadora.

El art. 57 LPAC dispone que «el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento. Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno».

El art. 54 LPAC, por su parte, establece que «los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado», regulándose en cada caso las especialidades requeridas en la iniciación de procedimientos sancionadores y de responsabilidad patrimonial. En particular, de conformidad con lo dispuesto en el art. 58 LPAC, «los procedimientos se iniciarán DE OFICIO por acuerdo del órgano competente, bien por (1) propia iniciativa o como consecuencia de (2) orden superior, a (3) petición razonada de otros órganos o por (4) denuncia».

Establece el art. 59 LPAC que «se entiende por propia iniciativa la actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación». En cambio, en virtud del art. 60 LPAC, «se entiende por orden superior la emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento», y establece sucesivamente las especialidades del contenido de la orden en materia sancionadora.

El art. 61 LPAC regula la iniciación por petición razonada, entendiéndose por tal «la propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento, bien ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones de inspección, averiguación o investigación». No obstante, «la petición no vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento, si bien deberá comunicar al órgano que la hubiera formulado los motivos por los que, en su caso, no procede la iniciación».

Sucesivamente se regulan las especialidades del contenido de la petición en materia sancionadora y de responsabilidad patrimonial.

Por último, los procedimientos se pueden iniciar por denuncia, entendida, según el art. 62 LPAC, como «el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo». En cualquier caso, «las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan y el relato de los hechos que se ponen en conocimiento. Cuando dichos hechos pudieran constituir una infracción administrativa, recogerán la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables». Además, «cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas, la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada y se notificará a los denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento». No obstante, cabe destacar que «la presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento», para lo que se estará a la previsión del art. 4 LPAC.

Los procedimientos administrativos también pueden iniciarse A SOLICITUD DE LOS INTERESADOS. Así el art. 66 LPAC, dispone que «las solicitudes que se formulen deberán contener: su nombre y apellidos y, en su caso, de la persona que lo represente; identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico donde desea que se practique la notificación - adicionalmente, los interesados podrán aportar su dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de que las Administraciones Públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación; hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud; lugar y fecha; firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio; y órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de identificación».

Además, «cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, podrán ser formuladas en una única solicitud, salvo que las normas reguladoras de los procedimientos específicos dispongan otra cosa». A modo de garantía, se prevé que «de las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados electrónicamente o en las oficinas de asistencia en materia de registros de las Administración, podrán éstos exigir el correspondiente recibo que acredite la fecha y hora de presentación», que será automático en caso de presentación electrónica y garantizará la integridad y no repudio del documento de que se trate y de los que, en su caso, lo acompañen.

Como manifestación específica del derecho a la buena administración, «las Administraciones Públicas deberán establecer modelos y sistemas de presentación masiva que permitan a los interesados presentar simultáneamente varias solicitudes. Estos modelos, que serán de uso voluntario, estarán a disposición de los interesados en las correspondientes sedes electrónicas y en

las oficinas de asistencia en materia de registro». No obstante, «los solicitantes podrán acompañar los elementos que estimen convenientes para precisar o completar los datos del modelo, los cuales deberán ser admitidos y tenidos en cuenta por el órgano al que se dirijan».

El art. 68 LPAC regula los trámites de subsanación y mejora de las solicitudes. Con respecto del primero, «si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el art. 66 y, en su caso, los que señala el art. 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21». El plazo de subsanación podrá ampliarse hasta 5 días, a petición del interesado o iniciativa del órgano «siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades específicas».

Con respecto del segundo, «en los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de aquélla, de lo que se levantará acta sucinta, que se incorporará al expediente».

En cualquier caso, y de forma específica «si alguno de los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente presenta la solicitud presencialmente, las Administraciones Públicas requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación».

2. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS Y COMUNICACIONES

El art. 11 LPAC prevé que «con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en esta Ley». En consecuencia, las Administraciones solo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para «formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos».

De acuerdo con lo establecido en el art. 16 LPAC «los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse: en el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, o de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el art. 2.1; en la oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca; en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero; en las oficinas de asistencia en materia de registro; o en cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes». Para garantizar la efectividad de lo aquí dispuesto «los registros de las Administraciones deberán ser plenamente interoperables».

Por su parte, el art. 28 LPAC establece el derecho de los interesados a «no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra administración».

Además de reiterar la previsión anterior, el art. 53.1 LPAC protege el derecho de los interesados «a no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario», y en este sentido el propio art. 16 LPAC establece que «los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas deberán ser

digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el art. 27 y demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de registros para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesados, sin perjuicio de (1) aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la Administración de los documentos presentados o (2) resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización».

En similares términos a los establecidos en los arts. 14 y 41 LPAC, el art. 16.5 LPAC in fine establece que «reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de presentar determinados documentos por medios electrónicos para ciertos procedimientos colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios».

Por último, se establece que «no se tendrán por presentados en el registro aquellos documentos e información cuyo régimen especial establezca otra forma de presentación».

3. LOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS

La LPAC establece la existencia de dos tipos de registros administrativos, a saber, los Registros Electrónicos Generales para la entrada y salida de documentos, regulados en el art. 16 LPAC, y los Registros Electrónicos de apoderamientos, regulados en el art. 6 LPAC.

El art. 16.1 LPAC dispone que «cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o recibido», sin perjuicio de poder «anotar en el mismo la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares» y sin perjuicio de que los Organismos públicos vinculados o dependientes puedan disponer del suyo propio, interoperable e interconectado.

Ambos «cumplirán con las garantías y medidas de seguridad previstas en la legislación en materia de protección de datos de carácter personal. Las disposiciones de creación de los registros electrónicos se publicarán en el diario oficial correspondiente y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en la sede electrónica de acceso al registro. En todo caso, las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán el órgano o unidad responsable de su gestión, la fecha y hora oficial y los días declarados como inhábiles».

En cuanto a su funcionamiento, «los asientos se anotarán respetando el orden temporal de entrada o salida de los documentos. Concluido el trámite de registro, los documentos serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidos». En cualquier caso, «el registro electrónico garantizará la constancia, en cada asiento que se practique, de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de su presentación, identificación del remitente y destinatario, y, en su caso, referencia al contenido del documento que se registra».

Por su parte, el art. 6 LPAC regula los Registro Electrónicos de Apoderamientos, disponiendo que «la AGE, las CCAA y las EELL dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos, en el que deberán inscribirse, al menos, los de carácter general otorgados apud acta, presencial o electrónicamente», debiendo «constar el bastanteo realizado del poder». Esto «no impedirá la existencia de registros particulares de cada Organismo donde se inscriban los poderes otorgados para la realización de trámites específicos en el mismo».

Estos registros «deberán ser plenamente interoperables entre sí». Ambos registros «permitirán comprobar válidamente la representación, mediante la consulta a otros registros administrativos similares, al registro mercantil, de la propiedad y a los protocolos notariales», debiendo estos últimos ser «interoperables con los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos».

Los asientos que se realicen «deberán contener, al menos,» identificación completa de poderdante y apoderado, «fecha de inscripción, período de tiempo por el cual se otorga el poder» -que no podrá superar cinco años desde la fecha de inscripción, sin perjuicio de que en cualquier momento antes de la finalización del dicho plazo, pueda ser revocado o prorrogado por lapsos no superiores a cinco años- y «tipo de poder según las facultades que otorgue». El tipo de poder deberá corresponder a «un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración, un poder para que el apoderado pueda en su nombre en cualquier actuación administrativa ante una Administración, o únicamente para la realización de determinados trámites especificados en el poder».

Por último, la DA 2a LPAC dispone que «para cumplir con lo previsto en materia de registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico y otros extremos sobre medios electrónicos aplicados al procedimiento, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales podrán adherirse voluntariamente y a través de medios electrónicos a las plataformas y registros establecidos el efecto por la Administración General del Estado. Su no adhesión deberá justificarse en términos de eficiencia conforma al art. 7 LO 2/2012». En tal caso, «las citadas Administraciones deberán garantizar que el registro o plataforma cumple con los requisitos del Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad y sus normas técnicas de desarrollo».

4. TÉRMINOS Y PLAZOS: CÓMPUTO, AMPLIACIÓN Y TRAMITACIÓN DE URGENCIA

En primer lugar, debemos distinguir el cómputo de plazos de ordinario, regulado en el art. 30 LPAC, del cómputo de plazos en los registros, regulado en el art. 31 LPAC.

En cuanto al cómputo de plazos de ordinario, el art. 30 LPAC dispone que en los plazos señalados por horas, «salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo se entiende que éstas son hábiles. Son hábiles todas las horas de un día hábil».

Estos plazos «se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación de que se trate y no podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días».

En los plazos señalados por días, salvo «que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo -como ocurre en la DA 12a LCSP- se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos».

Además, por mor de la seguridad jurídica, «cuando los plazos se hayan señalado por días naturales, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones».

Los plazos señalados por días, meses o años, se contarán «a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación o desde el siguiente a aquel en que ese produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo».

En cuanto al dies ad quem de los plazos fijados en meses o años, «concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si

en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente, se entenderá que el plazo expira el último día del mes».

Además, «cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente».

Ante la posible disparidad de días festivos entre territorios se establece «cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso».

En lo sucesivo se regula el establecimiento y publicidad calendario de días inhábiles, sujeto al calendario laboral, para general conocimiento. Con todo, «la declaración de un día como hábil o inhábil no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones Públicas, la organización del tiempo de trabajo o el régimen de jornada y horarios de las mismas».

En relación con el cómputo de plazos en los REGISTROS, dispone el art. 31 LPAC que «cada Administración Pública publicará los días y el horario en el que deban permanecer abiertas las oficinas que prestarán asistencia para la presentación electrónica de documentos, garantizando el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso de medios electrónicos».

A efectos de cómputo, «el registro electrónico de cada Administración u Organismo se regirá [...] por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar de modo accesible y visible». Su funcionamiento se regirá por las siguientes reglas, a saber, «permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas; la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil y los documentos se considerarán presentados por el orden de hora efectiva en el que lo fueron en el día inhábil» y se reputarán anteriores a los presentados el día hábil.

Por su parte, «el inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u Organismo que, en todo caso, deberá ser comunicada a quien presentó el documento».

Con respecto a la ampliación de plazos, dispone que el art. 32 LPAC que «la Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados».

No obstante, la ampliación de plazos no es siempre potestativa, «la ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará en todo caso a los procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares, así como a aquellos que, sustanciándose en el interior, exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero o en los que intervengan interesados residentes fuera de España».

Siguiendo una norma general en Derecho, «tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate», pues «en ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos

sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento».

Además, el legislador ha querido prever soluciones en garantía de los interesados ante las caídas informáticas, producidas por incidencias técnicas que hayan imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o por ciberincidentes que hayan afectado gravemente a los servicios y sistemas y al ejercicio de los derechos de los interesados.

En caso de incidencias técnicas y hasta que se solucione el problema «la Administración podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos, debiendo publicar en la sede electrónica tanto la incidencia técnica acontecida como la ampliación concreta del plazo no vencido». En caso de ciberincidentes, «la Administración podrá acordar la ampliación general de plazos de los procedimientos administrativos».

También es posible reducir los plazos del procedimiento, y así lo establece el art. 33 LPAC en relación con la tramitación de urgencia, que dispone que «cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos». «No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento».

En cualquier caso, no debe confundirse la tramitación de urgencia con la tramitación simplificada del procedimiento administrativo.

5. ORDENACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 70. Expediente Administrativo

Se entiende por **expediente administrativo** el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.

- **Formato y composición:** Los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita. Asimismo, deberá constar en el expediente copia electrónica certificada de la resolución adoptada.
- **Remisión y autenticación:** Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrónico, se hará de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y en las correspondientes Normas Técnicas de Interoperabilidad, y se enviará completo, foliado, autentificado y acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga. La autenticación del citado índice garantizará la integridad e inmutabilidad del expediente electrónico generado desde el momento de su firma y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes electrónicos.
- **Exclusiones: No formará parte** del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos

o entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas, salvo que se trate de informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento.

Artículo 71. Impulso

El procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará **de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos**, respetando los principios de transparencia y publicidad.

- **Orden de incoación:** En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia. El incumplimiento de lo dispuesto en este párrafo dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria del infractor y, en su caso, será causa de remoción del puesto de trabajo.
- **Responsabilidad:** Las personas designadas como órgano instructor o, en su caso, los titulares de las unidades administrativas que tengan atribuida tal función serán responsables directos de la tramitación del procedimiento y, en especial, del cumplimiento de los plazos establecidos.

Artículo 72. Concentración de trámites

De acuerdo con el principio de simplificación administrativa, se acordarán **en un solo acto** todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo.

Al solicitar los trámites que deban ser cumplidos por otros órganos, deberá consignarse en la comunicación cursada el plazo legal establecido al efecto.

Artículo 73. Cumplimiento de trámites

- **Plazo general:** Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de **diez días** a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.
- **Subsanación de actos:** En cualquier momento del procedimiento, cuando la Administración considere que alguno de los actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios, lo pondrá en conocimiento de su autor, concediéndole un plazo de diez días para cumplimentarlo.
- **Decaimiento:** A los interesados que no cumplan lo dispuesto en los apartados anteriores, se les podrá declarar decaídos en su derecho al trámite correspondiente. No obstante, **se admitirá la actuación del interesado y producirá sus efectos legales**, si se produjera antes o dentro del día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo.

Artículo 74. Cuestiones incidentales

Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, **no suspenderán** la tramitación de este, **salvo la recusación**.

6. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 75. Actos de instrucción

Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, **se realizarán de oficio y a través de medios electrónicos**, por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos.

- Garantías **del sistema:** Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción de los procedimientos deberán garantizar el control de los tiempos y plazos, la identificación de los órganos responsables y la tramitación ordenada de los expedientes, así como facilitar la simplificación y la publicidad de los procedimientos.
- Facilidades **al interesado:** Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales.
- **Principios:** En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento.

Artículo 76. Alegaciones

Los interesados podrán, **en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia**, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. Unos y otros serán tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente propuesta de resolución.

- Defectos **de tramitación:** En todo momento podrán los interesados alegar los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos preceptivamente señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. Dichas alegaciones podrán dar lugar, si hubiere razones para ello, a la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria.
- **Procedimientos sancionadores:** Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien.

Artículo 77. Medios y período de prueba

Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por **cualquier medio de prueba admisible en Derecho**, cuya valoración se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

- **Plazos de prueba:** Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un **plazo no superior a treinta días ni inferior a diez**, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes. Asimismo, cuando lo considere necesario, el instructor, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo **no superior a diez días**.

- **Rechazo de pruebas:** El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, **mediante resolución motivada**.
- **Valor probatorio:** Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario.
- **Informes como prueba:** Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o Entidad de derecho público, se entenderá que éste tiene carácter **preceptivo**.
- **Inclusión en la resolución:** Cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el fundamento básico de la decisión que se adopte en el procedimiento, por ser pieza imprescindible para la correcta evaluación de los hechos, deberá incluirse en la propuesta de resolución.

Artículo 78. Práctica de prueba

La Administración comunicará a los interesados, con antelación suficiente, el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas. En la notificación se consignará el lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba, con la advertencia, en su caso, de que el interesado puede nombrar técnicos para que le asistan.

- **Gastos:** En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas cuya realización implique gastos que no deba soportar la Administración, ésta podrá exigir el anticipo de los mismos, a reserva de la liquidación definitiva, una vez practicada la prueba. La liquidación de los gastos se practicará uniendo los comprobantes que acrediten la realidad y cuantía de los mismos.

Artículo 79. Petición de Informes

A efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos informes que sean preceptivos por las disposiciones legales, y los que se juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos. En la petición de informe se concretará el extremo o extremos acerca de los que se solicita.

Artículo 80. Emisión de informes

Salvo disposición expresa en contrario, **los informes serán facultativos y no vinculantes**. Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos y de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 26 en el **plazo de diez días**, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.

- **Demora**: De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se podrán proseguir las actuaciones salvo cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento.
- **Distinta Administración:** Si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de la que tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de vista

correspondiente a sus competencias respectivas, y transcurriera el plazo sin que aquél se hubiera emitido, se podrán proseguir las actuaciones.

- **Fuera de plazo:** El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.

Artículo 81. Solicitud de informes y dictámenes en los procedimientos de responsabilidad patrimonial

- **Servicio implicado:** Será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de **diez días** el plazo de su emisión.
- **Consejo de Estado:** Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a **50.000 euros** o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma.
    - *Trámite del dictamen:* A estos efectos, el órgano instructor, en el plazo de diez días a contar desde la finalización del trámite de audiencia, remitirá al órgano competente para solicitar el dictamen una propuesta de resolución, o de acuerdo convencional. El dictamen se emitirá en el plazo de **dos meses** y deberá pronunciarse sobre la existencia o no de relación de causalidad y, en su caso, sobre la valoración del daño causado y la cuantía de la indemnización.
- **Audiencia al contratista:** En los procedimientos al amparo del art. 32.9 LRJSP, será necesario en todo caso dar audiencia al contratista, notificándole cuantas actuaciones se realicen para que se persone.
- **Administración de Justicia:** En el caso de reclamaciones por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado en el plazo máximo de **dos meses**. El plazo para dictar resolución quedará suspendido por el tiempo que medie entre la solicitud del informe y su recepción (máximo dos meses).

Artículo 82. Trámite de audiencia

Instruidos los procedimientos, e **inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución**, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, para lo que se tendrán en cuenta las limitaciones previstas en su caso en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre (Transparencia).

- La audiencia a los interesados será **anterior** a la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico o a la solicitud del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente.
- **Plazo:** Los interesados, en un plazo **no inferior a diez días ni superior a quince**, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
- Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos, se tendrá por realizado el trámite.

- **Omisión:** Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.

Artículo 83. Información pública

El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar un período de información pública.

- A tal efecto, se publicará un anuncio en el Diario oficial correspondiente a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente, o la parte del mismo que se acuerde. El anuncio señalará el lugar de exhibición (disponible también en sede electrónica) y determinará el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser **inferior a veinte días**.
- **Efectos:** La incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva.
- **Condición de interesado:** La comparecencia en el trámite de información pública **no otorga, por sí misma, la condición de interesado**. No obstante, quienes presenten alegaciones tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada, que podrá ser común para cuestiones sustancialmente iguales.
- Conforme a lo dispuesto en las leyes, las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas, medios y cauces de participación de las personas.

ESQUEMA REPASO TEMA 6: EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

1. INTRODUCCIÓN Y MARCO LEGAL

- **Concepto:** Conjunto ordenado de trámites y actuaciones formales para dictar un acto o expresar la voluntad de la Administración.
- **Marco Constitucional:**
  - **Art. 103.1 CE:** Principios de la Administración (Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación).
  - **Art. 105 CE:** Derecho de audiencia ciudadana y regulación del procedimiento.
- **Marco Legal:** Ley 39/2015 (LPAC). Dictada al amparo del **Art. 149.1.18ª CE** (competencia exclusiva del Estado sobre las bases del régimen jurídico).

2. LA INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO (Arts. 54 a 68)

- **Objetivo inicial:** Delimitar el objeto, interrumpir la prescripción y generar la obligación de resolver.
- **Actuaciones previas (Art. 55):** Posibilidad de abrir periodo previo para valorar la conveniencia de iniciar.
- **Acumulación (Art. 57):** Agrupación de procedimientos con identidad sustancial o conexión íntima. *No cabe recurso*.
- **Clases de iniciación (Art. 54):** De oficio o a solicitud del interesado.

A. Iniciación de Oficio (Art. 58)

Se inicia por acuerdo del órgano competente a través de 4 vías

1. **Propia iniciativa (Art. 59):** Conocimiento directo/indirecto por el órgano competente.
2. **Orden superior (Art. 60):** Emitida por el superior jerárquico.
3. **Petición razonada (Art. 61):** Solicitud de otro órgano sin competencia para iniciarlo. *No vinculante*.
4. **Denuncia (Art. 62):** Cualquier persona informa de un hecho.
    - *Requisitos:* Identidad del denunciante, relato de hechos (y fecha/presuntos responsables si es infracción).
    - *Nota:* No otorga automáticamente la condición de interesado (Art. 4).

B. Iniciación a Solicitud del Interesado (Art. 66)

- **Contenido obligatorio:** Identidad (y representante), medio/lugar de notificación, hechos/razones/petición, lugar, fecha, firma, y órgano al que se dirige (con código de identificación).
- **Solicitud plural:** Permitida si las pretensiones son idénticas o muy similares.
- **Garantías:** Derecho a exigir recibo de presentación.
- **Modelos masivos:** Las AAPP deben establecer modelos de uso voluntario.
- **Subsanación y mejora (Art. 68):**
    - *Plazo general:* **10 días**. Si no, se le tiene por desistido (previa resolución).
    - *Ampliación:* Hasta **5 días más** (salvo selectivos/concurrencia).
    - *Mejora:* El órgano puede sugerir mejoras voluntarias (se levanta acta).
    - *Subsanación de vía:* Si un obligado electrónico presenta en papel, la fecha de presentación será aquella en la que subsane de forma electrónica.

3. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y ESCRITOS

- **Identificación vs. Firma (Art. 11):** Para actuar basta identificarse. La **firma** solo es obligatoria para: solicitudes, declaraciones responsables, recursos, desistir o renunciar.
- **Lugares de presentación (Art. 16):**
    - Registro electrónico.
    - Oficinas de Correos.
    - Representaciones diplomáticas/consulares.
    - Oficinas de asistencia en materia de registro.
- **Derecho a no aportar documentos (Art. 28 / 53.1):** No presentar documentos que ya tenga la Administración o exigir originales (salvo excepción legal).
- **Digitalización:** Lo presentado en papel será digitalizado en el registro y se devolverá el original.

4. LOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS

A. Registros Electrónicos Generales (Art. 16)

- Cada Administración tendrá uno. Plenamente interoperables.

- **Anotaciones:** Orden temporal. Constancia de número, epígrafe, fecha, hora, remitente, destinatario y referencia.
- **Disponibilidad:** Documento de creación en Boletín Oficial y Sede Electrónica.

B. Registros Electrónicos de Apoderamientos (Art. 6)

- Obligatorio en AGE, CCAA y EELL (inscripciones *apud acta*, presencial o electrónica).
- **Tipos de poderes:**
  1. General total (cualquier trámite en cualquier Administración).
  2. General ante una única Administración.
  3. Trámites específicos.
- **Duración:** Máximo **5 años** (prorrogables/revocables en cualquier momento).

5. TÉRMINOS Y PLAZOS: CÓMPUTO Y AMPLIACIÓN

A. Cómputo Ordinario (Art. 30)

- **Por horas:** Hábiles. De hora en hora y minuto en minuto. Máximo 24h.
- **Por días: Hábiles** (excluye sábados, domingos y festivos). Inicia al día siguiente del acto. *Si son naturales, debe avisarse.*
- **Por meses/años:** De fecha a fecha. Fin el mismo día del mes de vencimiento (o el último día del mes si no hay equivalente).
- **Regla del día inhábil:** Si el último día es inhábil, pasa al siguiente hábil. Si es festivo en tu municipio pero no en la sede (o viceversa), es inhábil.

B. Cómputo en Registros (Art. 31)

- Abierto 24 horas, 365 días (se rige por hora/fecha oficial de la sede).
- Si presentas en día inhábil, se registra a la **primera hora del día hábil siguiente**.

C. Ampliación y Urgencia

- **Ampliación (Art. 32):** Máximo la mitad del plazo original.
  - *Obligatoria para:* Trámites en el extranjero o residentes fuera.
  - *Requisito:* Debe pedirse y concederse *antes* del vencimiento. No cabe recurso.
  - *Excepciones:* Incidentes técnicos o ciberincidentes (permite ampliación general).
- **Urgencia (Art. 33):** Reduce plazos a la mitad (excepto solicitudes y recursos). No cabe recurso contra este acuerdo.

6. ORDENACIÓN DEL PROCEDIMIENTO (Arts. 70-74)

- **Expediente (Art. 70):** Electrónico, con índice. Excluye notas internas, borradores e información de apoyo.
- **Impulso (Art. 71):** De oficio. Riguroso orden de incoación (saltárselo acarrea sanción disciplinaria).
- **Concentración (Art. 72):** Agrupación de trámites simultáneos.
- **Cumplimiento (Art. 73):** Plazo general de **10 días** (decaimiento de derecho si se incumple, aunque se acepta si llega antes de dictar resolución).
- **Incidentes (Art. 74):** No suspenden el trámite (salvo recusación).

7. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO (Arts. 75-83)

A. Actuaciones Básicas y Alegaciones

- **Actos de instrucción (Art. 75):** De oficio, medios electrónicos. Facilitar la vida al interesado.
- **Alegaciones (Art. 76):** En cualquier momento anterior al trámite de audiencia.

B. Fase de Prueba (Arts. 77 y 78)

- **Plazo ordinario:** Entre **10 y 30 días**.
- **Plazo extraordinario:** Máximo **10 días**.
- **Rechazo:** Solo por resolución motivada si son improcedentes.
- **Gastos:** La Administración puede exigir anticipos si la prueba genera costes.

C. Informes (Arts. 79, 80 y 81)

- **Regla General:** Facultativos y No Vinculantes. Plazo de **10 días**.
- **Si no se emite:** Prosigue el trámite (salvo si es preceptivo, que se puede suspender el plazo máximo para resolver).
- **Resp. Patrimonial (Especialidades):**
  - Informe del servicio implicado: 10 días.
  - Consejo de Estado: Preceptivo si indemnización $\ge$ 50.000€ (plazo 2 meses).
  - Admon. Justicia: Informe CGPJ (plazo 2 meses).

D. Trámites Finales de Instrucción

- **Trámite de Audiencia (Art. 82):**
  - *Momento:* Inmediatamente antes de la propuesta de resolución.
  - *Plazo:* Entre **10 y 15 días**.
  - *Omisión:* Solo si no se tienen en cuenta otros hechos que los aportados por el interesado.
- **Información Pública (Art. 83):**
  - *Dónde/Plazo:* Publicado en BOE/Diario Oficial. Plazo mínimo **20 días**.
  - *Efectos:* No presentarte no te impide recurrir luego. Comparecer NO te hace interesado automáticamente, pero sí te da derecho a una respuesta razonada.